

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2532/2538

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางสุรีย์ สังข์สุวรรณ กับพวก

จำเลย

นายปรีชา สุขพานิช ทนายจำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ยกคำร้องขอดำเนินคดี อย่างคนอนาถาของจำเลยที่ 1 เป็นที่สุดตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคท้ายจึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 คืบหน้าขึ้นศาลให้จำเลยที่ 1 ทั้งหมด จำเลยที่ 1 เห็นว่า จำเลยที่ 1 มีสิทธิฎีกาคำสั่งได้ และคดียังไม่ถึงที่สุดอีกทั้งมิได้ทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่อง คำสั่งของศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 101 แผ่นที่ 2) กรณีเป็นชั้นขออนาถาในชั้นอุทธรณ์ คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 2,685,111.32 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 18 ต่อปีนับแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2535 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 26 มีนาคม 2536) ให้ไม่เกิน 195,113.19 บาทหากไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 16286 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์อื่นของจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาดนำเงิน มาชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนครบ จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง หากประสงค์จะ

ดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียม มาชำระใน 15 วัน ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งว่า ตามทางใต้สวน ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นคนยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่อนุญาตให้อุทธรณ์อย่างคนอนาถานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 หากจำเลยที่ 1 ยังติดใจ อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นก็ให้จำเลยที่ 1 นำเงินค่าธรรมเนียมศาล มาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วัน ทราบคำสั่งนี้ จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 96) จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 97 แผ่นที่ 1)

คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งยื่นไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาและกำหนดเวลาให้จำเลยที่ 1 นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1 เช่นว่านี้ให้เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคท้าย จำเลยที่ 1 จะอุทธรณ์คำสั่ง ต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ จำเลยที่ 1 ค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งยื่นไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาและกำหนดเวลาให้จำเลยที่ 1 นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1 เช่นว่านี้ให้เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคท้าย จำเลยที่ 1 จะอุทธรณ์คำสั่ง ต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ จำเลยที่ 1 ค่าคำร้องเป็นพับ

(ทวิช กำเนิดเพชร-บุญธรรม อยู่พัก-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ